

1500521-46.2021.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2070003/2021 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 16732519 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 899/21/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 899/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital n°:

1500521-46.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2070003/2021 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 16732519 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 899/21/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 899/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2070003 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 899/21/301 - 01º D.P.

CARAGUATATUBA

Réu:

DEBORA FERREIRA DA MOTA

Data da Audiência:

29/11/2022

A S S E N T A D A

Aos 29 de novembro de 2022, às 11 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Debora Ferreira da Mota (videoconferência) que, após a leitura integral da denúncia ofertada pelo Ministério Público, se deu por ciente dos termos da acusação e devidamente citada, acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros.

INICIADOS OS TRABALHOS: Dada palavra à Defesa, por ela foi dito que: "MM. Juiz a defesa reserva-se o direito de se manifestar sobre o mérito no momento processual oportuno. Arrolo como testemunhas as mesma da acusação". Pelo MM. Juiz foi dito que: "Compulsando os autos e os elementos informativos até aqui apresentados para fins do disposto no artigo 397 do Código de Processo Penal, entendo que o fato narrado na denúncia é típico e que não há causas extintivas da punibilidade. Ademais, analisando as demais teses defensivas, não vislumbro causas excludentes da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito) ou da culpabilidade (embriaguez fortuita e completa, erro inevitável sobre a ilicitude do fato, descriminantes putativas, coação irresistível ou obediência hierárquica), que devem estar presentes de maneira inequívoca antes mesmo da realização da instrução processual, o que não ocorre, por ora, nos autos. Diante disso, inexistindo provas inequívocas das hipóteses descritas no artigo 397 do Código de Processo Penal, CONFIRMO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Ato contínuo, deu-se continuidade à audiência de Instrução, debates e julgamento. Ausentes as testemunhas da acusação, a saber: Flávio Henrique do Prado e José Carlos Batista Rocha. Com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido o interrogatório da acusada. O interrogatório foi colhido por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada palavra às partes, por elas foi dito que desistiam das oitivas das testemunhas Flávio Henrique do Prado e José Carlos Batista Rocha. Na sequência, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência das partes quanto as oitivas das testemunhas Flávio Henrique do Prado e José Carlos Batista Rocha. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal por falta de provas. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. DEBORA FERREIRA DA MOTA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 11 de março de 2021, no período da tarde, na Avenida José Herculano, 8200, Barranco Alto, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, DEBORA FERREIRA DA MOTA, previamente ajustada, em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos com GISELA RODRIGUES DA SILVA, tentaram subtrair, 02 (duas) peças de carne, tipo picanha, marca friboi, avaliadas em R\$ 196,86, e 03 (três) peças de carne, tipo picanha, marca natura fribi, avaliadas em R\$ 199,10, pertencentes à vítima Supermercado Atacadão, conforme Boletim de Ocorrência e auto de exibição, apreensão e entrega. A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fl. 96). A ré foi citada e apresentou resposta à acusação. No curso da instrução processual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório da ré, tudo por intermédio de sistema de teleconferência, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é IMPROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de avaliação (fls. 17/18) e demais provas produzidas nos autos. Com relação à autoria delitiva, as provas não são suficientes para indicar a responsabilidade penal da ré. Vejamos. A testemunha FLAVIO HENRIQUE DO PRADO, na delegacia disse que é líder de prevenção e perdas do Supermercado Atacadão e na data de hoje, 11/03/2021, por volta das 14:30 horas, as duas indiciadas entraram no estabelecimento e o sistema de monitoramento local acionou a presença das duas indiciadas. Uma das indiciadas estava acompanhada de uma criança. Segundo o Declarante, no dia 09/03/2021, o Declarante havia notado a ausência de algumas

peças de picanha, então, por meio desse sistema de monitoramento, eles já haviam detectado as mesmas mulheres furtando cinco peças de carne picanha, e foi devido a isso que eles identificaram de imediato a presença das duas. Na data de hoje, após identificar as duas indiciadas no local, um representante do estabelecimento monitorou as duas e visualizou a subtração de, novamente, cinco peças de carne picanha. As indiciadas colocaram as peças dentro de uma bolsa e saíram com elas do Supermercado. Do lado de fora do estabelecimento, elas foram surpreendidas pelo Declarante e o pelo funcionário José Carlos, que indagaram as duas sobre o furto e de imediato elas confessaram a conduta e entregaram as peças de carne. Após isso, conduziram as duas indiciadas até um local reservado e acionaram a Polícia Militar. Com a chegada dos militares, todos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia. A testemunha JOSÉ CARLOS BATISTA ROCHA, na delegacia, prestou depoimento semelhante ao de seu colega de trabalho. Em seu interrogatório policial, a ré DEBORA FERREIRA DA MOTA, declarou que está desempregada e furtou as peças de carne para alimentar seus filhos. EM JUÍZO, negou a prática do crime. Observando o conjunto probatório produzido, nota-se que a existe dúvida insanável da autoria, sendo de rigor a absolvição. Dessa forma, acolho os pedidos das partes para absolver a ré. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação para absolver a ré DEBORA FERREIRA DA MOTA do delito previstos no artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do CPP. Custas ex lege. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelas partes foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença. Regularizados os autos, remetam-se ao arquivo, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico: